

סעיפים רלבנטיים לדיון הקבוע ליום 23.1.2024 - הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024 (מ-1706)

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996

17. (א) ציווה שופט על מעצרו של חשוד בנוכחותו, לא תעלה תקופת המעצר על 15 ימים; אולם רשאי שופט להאריך, מעת לעת, את המעצר לתקופות שלא יעלו על 15 ימים; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיף 13(א)(3) סיפה.
- (ב) לא יוחזק חשוד במעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע, לרבות המעצר ללא צו, לתקופה העולה על 30 ימים, אלא אם כן הבקשה למעצר נוסף הוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה.
- (ג) ציווה שופט על מעצרו של חשוד שלא בנוכחותו, לרבות מעצר לפי סעיף 14, והחשוד לא שוחרר לפני כן לפי סעיף 20, יובא החשוד בפני שופט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות משעת מעצרו; הובא העצור לפני שופט יחולו הוראות סעיף קטן (א).
- (ד) נעצר אדם וחקירתו נסתיימה, ישוחרר מהמעצר, ואולם אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ושוכנע בית המשפט, כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, רשאי שופט להאריך את המעצר, מטעם זה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).
- ...
59. חשוד הנתון במעצר ולא הוגש נגדו כתב אישום תוך 75 ימים לאחר מעצרו, ישוחרר מן המעצר, בערובה או ללא ערובה.
- שחרור באין אישום
- ...
62. (א) על אף הוראות סעיפים 59 עד 61, רשאי שופט של בית המשפט העליון לצוות על הארכת המעצר או על מעצר מחדש ובכלל זה על מעצר בפיקוח אלקטרוני, לתקופה שלא תעלה על 90 ימים, ולחזור ולצוות כך מעת לעת, וכן להורות על שחרורו של הנאשם, בערובה או ללא ערובה.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סבר שופט בית המשפט העליון כי לא יהיה ניתן לסיים את הליכי המשפט בתוך התקופה של 90 ימים האמורה בסעיף קטן (א), בשל סוג העבירה, מורכבותו של התיק או ריבוי של נאשמים, עדים או אישומים, רשאי הוא לצוות על הארכת המעצר או על מעצר מחדש, ובכלל זה על מעצר בפיקוח אלקטרוני, לתקופה שלא תעלה על 150 ימים, ולחזור ולצוות כך מעת לעת, וכן להורות על שחרורו של הנאשם, בערובה או בלא ערובה.

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971

- 10ט. משך מעצר קטין לפני הגשת כתב אישום
- בסעיף 17 לחוק המעצרים, לעניין קטין, בסעיף קטן (א), בכל מקום, במקום "15 ימים" יקראו "10 ימים" ובסעיף קטן (ב), במקום "30 ימים" יקראו "20 ימים".
- ...
- 10יא. שחרור קטין ממעצר באין אישום
- בסעיף 59 לחוק המעצרים, לעניין קטין, במקום "75 ימים" יקראו "40 ימים".
- בית המשפט כאמור לראשונה, ישוחרר הנאשם מן המעצר.
- ...
- 10יג. סעיף 62 לחוק המעצרים ייקרא, לעניין קטין, כך:
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "90 ימים" יקראו "45 ימים";
- (2) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו.
- הארכת מעצר קטין או חידושו

תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), תשפ"ד-

2023

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק-יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:

1. הגדרות
- בתקנות שעת חירום אלה –
- "הכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023);
- "הליכי חקירה" – הליכי חקירה שעניינם חקירת פעולות האיבה בכללותן, כנגד כלל העצורים והמעורבים בהן, לרבות חקירת שלבי התכנון, וההיערכות שקדמו לביצוען;
- "חוק המעצרים" – חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996;
- "חוק הנוער" – חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971;
- "חוק המאבק בטרור" – חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016;
- "עצור" – חשוד בעבירת ביטחון כאמור בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה;
- "פעולות האיבה או פעולות המלחמה" – פעולות האיבה או פעולות המלחמה, שאירעו בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד תום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המאוחר;
- "הפעולות הצבאיות המשמעותיות" – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023).
2. תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)
- בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, יחול לגבי עצור חוק המעצרים בשינויים האלה:
- (1) יראו כאילו בסעיף 17 –
- (א) במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) נאמר:

”(א) ציווה שופט על מעצרו של חשוד בנוכחותו, תעמוד תקופת המעצר על 45 ימים; ואולם רשאי שופט להאריך את המעצר לתקופה של 45 ימים נוספים.

”(ב) לא יוחזק חשוד במעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע, לרבות המעצר בלא צו, לתקופה העולה על 90 ימים, אלא אם כן הבקשה למעצר נוסף הוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה.”;

(ב) במקום סעיף קטן (ד) נאמר:

”(ד) הסתיימו הליכי החקירה, כהגדרתם בתקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לעצור בעבירת ביטחון), התשפ”ד-2023, ישוחרר העצור מהמעצר, ואולם אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ושוכנע בית המשפט כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, יאריך שופט את מעצרו עד תום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום האמורות.”;

(2) סעיפים 59 ו-62 לא יחולו.

בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, על עצור שהוא קטין לא יחולו סעיפים 10ט, 10יא ו-10יג(1) לחוק הנוער.

3. סייג לתחולת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)

בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, לא יחול על עצור כהגדרתו בתקנות אלה סעיף 47 לחוק המאבק בטרור.

4. סייג לתחולת חוק המאבק בטרור